

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3905/2533

อัยการ ฎีกेत
นาย แสง เทียน ไชย เลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 14, มาตรา 31

คดีก่อนจำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 30 ไร่เศษ โดยเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของจำเลยตามส.ค.1 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ต่อมาจำเลยเข้าแผ้วถางบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษโดยจำเลยอ้างว่าเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 ของจำเลย และเมื่อมีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ที่ดินตาม ส.ค.1 ของจำเลย แต่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติจำเลยรู้แล้วยังเข้าแผ้วถาง ปลุกต้นมะพร้าวต้นมะม่วงหิมพานต์ นำเปลือกมะพร้าวไปถมที่ดินและครอบครองตลอดมา เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระกับคดีก่อน ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507)ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 กำหนดให้ป่าเลนคลองท่าเรือในท้องที่ตำบลปากคลอง อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวน

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 เวลากลางวันถึงวันเวลาตามฟอง ทั้งเวลา
กลางวันและเวลากลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน
กันสร้าง แผ้วถาง เข้าไปปลูกต้นไม้พรวัวและต้นไม้หวงหิมพานต์ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติดังกล่าว อันเป็นการกระทำให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่ง
ชาติจำนวนเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ ทั้งนี้โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตและมีได้รับ
ยกเว้นตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 4, 6, 9, 14, 31พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
มาตรา 3พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 มาตรา 4กฎ
กระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2507 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และสั่งให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของจำเลยออกจากป่า
สงวนแห่งชาติ จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง จำคุก 3 ปีค่าเบิก
ความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกมีกำหนด 2 ปี ให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง
ผู้แทนและบริวารของจำเลยออกจากป่าสงวนแห่งชาติด้วย จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ให้ปรับจำเลย 15,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับ 10,000 บาท ให้รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 3
ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรก ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า สิทธิในคดีมาฟ้องของ
โจทก์ระงับไปเพราะฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 261/2528 ของ
ศาลชั้นต้นหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าคดีเดิมโจทก์ฟ้องว่าระหว่างวันที่ 10
กันยายน 2527 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2527 จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองป่า

สงวนแห่งชาติจำนวนเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่เศษ และโจทก์ได้นำสืบแผนที่สังเขป เอกสารหมายเลข 5 ว่า จำเลยบุกรุกตั้งแต่เครื่องหมายดอกจันระหว่างหลักหมายเลข 36-37 ไปจนถึงเครื่องหมายดอกจันระหว่างหลักหมายเลข 40-41 ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยนำสืบว่านายนิคมบิดาจำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 2486นับถึงปัจจุบัน 40-50 ปีแล้ว มีหลักฐาน ส.ค.1 รวม 4 ฉบับศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยครอบครองที่เกิดเหตุโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของจำเลยเองตาม ส.ค.1 ที่ตนเองยึดถืออยู่ ไม่เป็นความผิดพลาดที่ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด ต่อมาประมาณปลายปี 2528 นายสลับบำรุงนา ผู้ใหญ่บ้าน เห็นจำเลยแผ้วถางบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ โดยปลูกต้นมะพร้าวและต้นมะม่วงหิมพานต์ประมาณเนื้อที่ 20 ไร่เศษ ทิศเหนือจดถนนสายป่าคลอง ทิศใต้จดป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันตกจดคลองบางลา ทิศตะวันออกจดสวนนางหวดชี้ว สารุพิทักษ์ ซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จึงได้รายงานนายอำเภอ นายอำเภอสั่งให้ปลัดอำเภอป่าไม้อำเภอ และที่ดินอำเภอไปตรวจสอบ จำเลยอ้างว่าที่ดินมี ส.ค.1 เลขที่ 204, 217, 218, 219 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 ดังกล่าว ปรากฏว่าเป็นคนละแปลงกับที่ดินที่จำเลยบุกรุกคือ ที่ดินตาม ส.ค.1 อยู่ทางทิศตะวันตกของคลองบางลา ส่วนที่ดินที่จำเลยบุกรุกอยู่ทางทิศตะวันออกของคลองบางลาตามแผนที่เอกสารหมายเลข 6 ที่ดินที่จำเลยบุกรุกปรากฏในแผนที่เอกสารหมายเลข 4 หลังจากรังวัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอนแล้ว จำเลยยังคงเข้าไปปลูกต้นมะพร้าว ต้นมะม่วงหิมพานต์ และนำเปลือกมะพร้าวไปถมที่ดินดังกล่าวด้วยและครอบครองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ศาลฎีกาเห็นว่าคดีเดิมศาลพิพากษาโดยฟังว่าจำเลยครอบครองที่เกิดเหตุโดยเข้าใจว่าที่ดินเป็นของจำเลยเองตาม ส.ค.1 ที่ตนเองยึดถืออยู่แต่เมื่อคดีเดิมถึงที่สุดแล้วทางราชการได้ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 ที่จำเลยอ้าง ปรากฏว่าไม่ใช่ที่ดินที่เกิดเหตุ เพราะอยู่คนละฝั่งคลองบางลา และจำเลยก็รู้แล้วว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยยังเข้าแผ้วถางป่า ปลูกต้นมะพร้าวต้นมะม่วงหิมพานต์ นำเปลือก

มะพร้าวไปถมที่ดินดังกล่าว และครอบครองตลอดมาเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ การกระทำของจำเลยตามข้อเท็จจริงและในระยะเวลาตามที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระกับคดีเดิม ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 261/2528 ของศาลชั้นต้น"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงวิญญู-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>